

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>République Française</b><br><b>Département des Pyrénées-Orientales</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br><b>Cabestany</b> | <b>EXTRAIT DU REGISTRE DU<br/>CONSEIL MUNICIPAL DE LA<br/>VILLE DE CABESTANY</b> |
| Date de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/06/2025                                                                                            |                                                                                  |
| Date d'affichage de la convocation :                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25/06/2025                                                                                            |                                                                                  |
| <b>Nombre de membres :</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SEANCE DU 01 JUILLET 2025</b>                                                                      |                                                                                  |
| Afférents au Conseil municipal :                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| En exercice :                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| Ayant pris part à la délibération :                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| Pour :                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| Contre :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| Abstention :                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                     |                                                                                  |
| L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Présents</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES. |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Ont donné procuration</b>                                                                                                                                                                                                                                           | André GILLARD à Jean-François REGNIER, Jean VILA à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Stéphane QUINTIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Absents excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | André GILLARD, Jean VILA, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Absents non excusés</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Sara TOURNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  |
| <b>Secrétaire de séance</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Ludivine LORIEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                  |

**AFFAIRE N°17 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE**  
**Recours à un contrat d'apprentissage.**

Madame Chantal CASIMIR, rapporteur rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que la commune a fait des choix forts visant à optimiser la performance publique, et notamment à toujours mettre en adéquation les moyens humains avec les moyens financiers dont elle dispose.

Aujourd'hui, elle a fait le choix de favoriser le recrutement d'un apprenti, considérant ce mode d'accueil de jeunes comme un véritable outil gagnant-gagnant, tant pour le jeune que pour la collectivité.

L'apprentissage constitue un véritable vecteur d'insertion professionnelle pour le jeune, lui permettant de mettre « un premier pied à l'étrier » dans la vie active. L'apprentissage représente également un levier en termes de gestion des ressources humaines, au regard notamment des métiers en tension : il permet en effet une transmission de savoir-faire utile pour soutenir les services aux fins qu'ils bénéficient de compétences de jeunes, bien souvent très professionnels.

Pour le maître d'apprentissage enfin, ce dispositif lui permet d'interroger ses pratiques professionnelles, ses propres missions et ses méthodes managériales.

Vu l'avis demandé au Comité Social Territorial le 05 mai 2025,

Considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ;

Considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillant, compte tenu du diplôme préparé par le postulant et des qualifications requises par lui ;

La commune de Cabestany souhaite s'inscrire dans cette démarche volontariste.

Pour les motifs exposés, et après évaluation des capacités d'accueil et des besoins du service concerné, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'accepter cette action en faveur d'une jeune par le recours au contrat d'apprentissage dans les services municipaux, pour l'année 2025-2026, créant ainsi un poste d'apprenti à l'effectif de la commune.

Madame la Maire propose au Conseil municipal de l'autoriser à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément au tableau ci-dessous et de l'autoriser à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec l'organisme de formation.

| Service d'accueil de l'apprenti | Diplôme ou titre préparé par l'apprenti | Durée de la formation |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Multi-accueil                   | Auxiliaire de Puériculture              | 18 mois               |

**Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.**

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

**1°) AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément au tableau ci-dessus.

**2°) AUTORISE** q à l'unanimité Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec l'organisme de formation.

**3°) DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

**EXTRAIT CONFORME**

**La Maire**

**Edith PUGNET**



**La secrétaire de séance**

**Ludivine LORIEUX**

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 juillet 2025